UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

UFR Droit et Science Politique

MINI-MÉMOIRE DE RECHERCHE

M1 Droit international

La qualification juridique et la légalité des "exercices militaires" perpétrés par la République populaire de Chine à l'encontre de la République de Chine au regard du droit international

Cléo BEAUFILS

Année universitaire 2025-2026

Sommaire

SOMMAIRE ..... ***II***

INTRODUCTION ***1***

PARTIE I. LA QUALIFICATION DE BLOCUS EFFECTIF ET FONCTIONNEL FACE À L'INDÉTERMINATION DU STATUT DE TAÏWAN ***6***

§1. LA SOUVERAINETÉ DE FACTO DE TAÏWAN FACE AUX PRÉTENTIONS JURIDIQUES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE *6*

§2. LA RECONNAISSANCE DE L'EFFECTIVITÉ D'ÉTATS DE BLOCUS ENGENDRÉS PAR LES "EXERCICES MILITAIRES" DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE À L'ENCONTRE D'UNE ENTITÉ ÉTATIQUE DE FACTO *9*

PARTIE 2. LA NORMALISATION D'ACTES D'AGRESSION PAR LE SILENCE DIPLOMATIQUE : UNE MISE EN ÉCHEC DES MÉCANISMES DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES ***13***

§1. LA DOCTRINE CHINOISE DES « TROIS GUERRES » : LE LAWFARE ET L'ATTEINTE PSYCHOLOGIQUE COMME ARMES CONTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE *13*

§2. L'ÉROSION DE L'EFFICACITÉ DU DROIT INTERNATIONAL : LE SILENCE DIPLOMATIQUE ET LA PARALYSIE INSTITUTIONNELLE AU SERVICE DES INTÉRÊTS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE *16*

CONCLUSION ***19***

ANNEXE ***22***

BIBLIOGRAPHIE ***26***

SOURCES PRIMAIRES *26*

SOURCES SECONDAIRES *27*

TABLE DES MATIÈRES ***30***

Liste des sigles utilisés

AGNU : Assemblée générale des Nations Unies
APL : Armée populaire de libération
CPI : Cour pénale internationale
CSNU : Conseil de sécurité des Nations Unies
GCC : Garde côtière chinoise
DIM : Droit international maritime
ONU : Organisation des Nations Unies
PCC : Parti communiste chinois
RC : République de Chine
RPC : République populaire de Chine
UE : Union européenne
UNCLOS : *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer)

Introduction

« *Il s'agit d'un avertissement sévère contre les forces séparatistes de "l'indépendance de Taïwan" et l'ingérence extérieure, et d'une action légitime et nécessaire pour sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale de la Chine.* »[1]. Par ces mots, le colonel Shi Yi, porte-parole du commandement Est de l'Armée populaire de libération (APL)[2] de la République populaire de Chine (RPC), fait référence à l'opération *Justice Mission 2025* menée par Pékin entre le 29 et le 30 décembre 2025 autour de l'île de Taïwan. Cette mission visait officiellement à encercler l'île et à tester les capacités de coordination des forces armées chinoises selon *China Military Online*[3]. Il ne s'agit pas là d'un évènement isolé. Cette opération, qualifiée d'exercices militaires par la RPC, s'inscrit dans la continuité de plusieurs opérations du même type perpétrées ces trois dernières années dans ce qu'elle considère comme ses eaux territoriales. Toutefois, la réalité physique et matérielle d'un blocage des voies maritimes engendré par ces "exercices" dans des eaux dont le statut reste débattu à l'encontre de Taïwan, dont la question de la souveraineté reste en suspens, laisse à penser que la qualification retenue pour désigner ces actions ainsi que leur légalité peut être questionnée au regard du droit international.

En droit international maritime (DIM), la norme juridique de référence est la Convention de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS)[4] – dont la RPC est signataire depuis 1996. Les eaux entourant Taïwan, et plus précisément le détroit de Taïwan situé entre les côtes de la Chine continentale et l'île, sont au centre d'un conflit de normes et de leurs interprétations notamment du fait de l'incertitude entourant la qualification du statut de ce détroit. En DIM, l'UNCLOS prévoit que les 200 milles marins au large des côtes d'un État sont divisés en trois sections où la souveraineté de l'État et ses droits diffèrent selon l'éloignement des côtes[5]. Tout d'abord, la mer territoriale[6] s'étend des côtes jusqu'à 12 milles marins. L'État y est souverain mais a l'obligation d'accorder un droit de passage inoffensif

[1] Ministry of national defense of the People's Republic of China, « PLA Conducts "Justice Mission 2025" Military Drills around Taiwan Island », 29 décembre 2025. Traduction personnelle (Texte original: «*It is a stern warning against "Taiwan independence" separatist activities and external interference, Shi said, adding that the drills are a legitimate and necessary action to safeguard China's sovereignty and national unity.* »)

[2] L'APL n'est pas soumise à l'État mais au Parti communiste chinois. Elle est l'instrument principale de la doctrine des « Trois guerres » (v. infra, Partie II, §1).

[3] *China Military* est le portail officiel d'information en anglais des forces armées chinoises géré par le centre des médias de l'APL. Il s'agit du seul site d'information militaire en anglais autorisé par la Commission Militaire Centrale (organe de direction de l'armée de la RPC) dont Xi Jinping fait partie.

[4] L'UNCLOS, du sigle anglophone, est aussi appelée la Convention de Montego Bay.

[5] La superposition de ces zones est illustrée par la carte en Annexe 1.

[6] Le régime juridique s'appliquant à la mer territoriale des États est posé par les sections 1 à 3, parties 2 de l'UNCLOS.

comme le prévoient les articles 17 et suivants de la partie 2, section 1 de l'UNCLOS. Ensuite, la zone contiguë[7] s'étend de 12 à 24 milles marins. L'État y a des droits de police dans 4 domaines énoncés par la convention à savoir : douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration. Enfin, la zone économique exclusive (ZEE)[8] s'étend de 24 jusqu'à 200 milles marins. L'État y dispose de droits souverains notamment en matière d'exploitation des ressources et la liberté de navigation et de survol pour les États étrangers y est garanti. La faible largeur du détroit de Taïwan – environ 180 km soit 100 milles nautiques entre les côtes chinoises et celles taïwanaises – ainsi que l'absence de reconnaissance de la souveraineté de l'île soulève la question juridique majeure de la qualification internationale de cette voie maritime parmi les plus empruntées au monde. En effet, les différents régimes juridiques prévues par l'UNCLOS s'entrechoquent dans cet espace composite. D'un côté, une importante partie de la communauté internationale, menée par les États-Unis, se fonde sur l'UNCLOS pour y reconnaitre l'application du droit de passage en transit garanti par les articles 37 et 38 de l'UNCLOS du fait d'un détroit servant à la navigation internationale[9]. D'un autre côté, la RPC se fonde sur sa loi interne dite Loi anti-sécession de 2005 et sur les déclarations du Caire de 1943 et de Potsdam de 1945 pour reconnaitre une base juridique à ses revendications de souveraineté sur Taïwan et utilise l'exception de l'article 36 de l'UNCLOS pour réfuter l'existence d'un détroit international et par extension la liberté de navigation en principe garanti par l'UNCLOS aux autres États membres. Il est important de noter que la question de la souveraineté de Taïwan est ici centrale puisqu'un blocus ne peut être perpétré qu'à l'encontre d'un autre État. Paul Fauchille définissait le blocus comme « *une mesure de guerre qui consiste à cerner un port ou une portion de côte, au moyen de forces navales permanentes, de façon à empêcher toute communication, et principalement tout commerce avec le dehors par la voie de la mer.* »[10]. Le critère fondamental posé par ce dernier dans la reconnaissance d'un blocus est celui de l'effectivité. Comme il le précise dans son ouvrage, l'hostilité est inhérente à une telle pratique. Ainsi, la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) adopté en 1973 défini l'agression. Plus exactement, c'est l'article 3 qui prévoit que « *Le blocus des ports ou des routes d'un État par les forces armées d'un autre État* » est constitutif d'un acte d'agression, lui-même constitutif d'un crime contre la paix. Bien que ce dernier puisse être justifié par de la légitime défense, le CSNU

[7] La zone contiguë est définie par l'article 33, section 4 de l'UNCLOS.
[8] Le régime juridique s'appliquant à la ZEE des États est posé par la partie 4 de l'UNCLOS.
[9] Le régime juridique des détroits servant à la navigation internationale est prévu par la partie 3 de l'UNCLOS.
[10] FAUCHILLE (P.), *Blocus maritime, Étude de droit international et de droit comparé*, Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Arthur Rousseau éditeur, 1882, p. 1

reste libre « *d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales* »[11].

Le conflit de normes et d'interprétation qui entoure le détroit de Taïwan et la question de la souveraineté de l'île constitue le socle du *Lawfare* chinois. Comme l'explique la chercheuse Mme Amélie Férey, le terme de « *Lawfare* » a été conceptualisé en 2001 par le général de l'armée de l'air États-Uniens Charles Dunlap[12]. Selon lui, il s'agit d'une contractation entre les termes de « *law* » (droit) et « *warfare* » (art de la guerre). Plus précisément, « *[…] ce dernier parle "d'utilisation du droit comme une arme de guerre" et de la "stratégie d'utiliser – ou de mal utiliser – le droit comme un substitut à des moyens militaires traditionnels pour réaliser un objectif opérationnel."* »[13]. La RPC a par la suite adaptée cette définition classique de Dunlap pour mettre en place une doctrine chinoise des Trois guerres analysée par le Département de la défense des États-Unis en 2011[14]. Elle consiste en l'utilisation du droit – et plus précisément de trois outils spécifiques, à savoir psychologique, médiatique et légal – pour « *paralyser la liberté d'action de l'adversaire* » [15]. L'usage du droit est ainsi présenté comme une arme de la RPC.

Avant de poursuivre l'analyse de la légalité de ces "exercices" au regard du droit international, il est nécessaire de s'attarder quelque peu sur l'histoire de Taïwan. Située à environ 180 km des côtes de la Chine continentale, l'île de Formose, aujourd'hui connue sous le nom de Taïwan, a d'abord fait partie de la Chine impériale où de premières vagues de migration chinoise ont eu lieu. Suite à sa défaite lors de la première guerre sino-japonaise en 1895, l'Empire chinois se voit contraint de cesser sa domination sur l'île qui se trouve dorénavant sous colonisation japonaise. Pendant ce temps, la migration chinoise vers l'île s'intensifie suite au renversement de la dynastie Qing en 1911 par la révolution chinoise. La République de Chine (RC) est instaurée sur le territoire de la Chine continentale le 1er janvier 1912. Il s'en suit une forte période d'instabilité où une guerre civile oppose deux camps : le parti nationaliste dirigé par Tchang Kaï-Check et le parti communiste incarné par Mao Zedong. A l'issu de cette période, la RPC est proclamée en 1949 avec comme dirigeant le chef du Parti communiste chinois (PCC)

[11] Article 51 de la Charte de l'ONU

[12] DUNLAP (C.), « *Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts* », *Humanitarian Challenges in Military Intervention Conference*, Carr Center for Human Rights Policy, Kennedy School of Government, Harvard University, Washington, D.C., 29 novembre 2001 (cité par FEREY (A.), « Droit de la guerre ou guerre du droit ? Réflexion française sur le *lawfare* », *Revue Défense Nationale*, 2018/1, n° 806, p. 55)

[13] FEREY (A.), « Droit de la guerre ou guerre du droit ? Réflexion française sur le *lawfare* », *Revue Défense Nationale*, 2018/1, n° 806, p. 55

[14] U.S. Department of defense, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China*, Washington D.C., 2011

[15] *Ibid*, p. 26

: Mao Zedong. La RC est alors forcée de se replier sur l'île de Taïwan avec les opposants du PCC. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant pour l'île de Taïwan puisque le Japon, perdant en 1945, est contraint d'abandonner sa souveraineté sur l'île. Ainsi, l'article 2 (b) du Traité de San Francisco datant de 1951 stipule[16] que « *Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores* ». Ce dernier a donc eu pour conséquence de créer un vide juridique s'agissant de la souveraineté de l'île, créant une opposition entre deux chines : la RPC et la RC. Face à cette opposition, les États-Unis choisissent de se rapprocher de Taïwan par crainte d'une expansion du communisme dans cette région du monde avec une alliance conclue en 1954 prévoyant une intervention des États-Unis en cas d'attaque de l'île. La résolution 2758 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) votée en 1971 est venue bouleverser cet équilibre en reconnaissant la RPC comme représentante de la Chine et de son peuple au Conseil de sécurité de l'ONU (CSNU) au détriment la RC, réfugiée à Taïwan. La RC a donc perdu son siège de membre fondateur et permanent de l'ONU qu'elle occupait depuis 1945 et, par la même occasion, toute reconnaissance et possibilité de reconnaissance[17] au profit de la RPC. Le traité de 1954 a pris fin en 1979 suite à l'établissement de relations diplomatiques entre les États-Unis et la RPC. Aujourd'hui, le *Taiwan Relations Act* de 1979 impose aux États-Unis de continuer à armer l'île, notamment en cas d'attaque, ainsi qu'à maintenir une capacité d'intervention mais sans obligation d'intervenir. La reconnaissance – ou l'absence de reconnaissance – de la souveraineté de Taïwan constitue donc un enjeu crucial en ce qu'elle représente un pivot du *lawfare* de la RPC. Par ailleurs, c'est cette question de souveraineté qui permet de passer de l'emploi du terme « exercice militaire » d'un État souverain sur son territoire à celui de « blocus » contre un autre État, l'un ne pouvant être condamné par le droit international sans constituer une ingérence, l'autre constituant un acte d'agression au regard de ce même droit international et ne pouvant en principe pas rester impuni. C'est la légalité même de l'action de la RPC qui dépend de cette qualification de souveraineté ou d'absence de souveraineté. Sur ce point, Taïwan connait une situation unique au monde puisque, dans une société internationale où un territoire n'existe pas sans souveraineté d'un Etat, le Japon, avec l'article 2 (b) du Traité paix de 1951, a créé une faille unique en son genre : un territoire sans souveraineté juridique reconnue. Autrement dit, cette faille a pour

[16] Le choix du terme « stipuler » plutôt que celui de « disposer » souligne la nature contractuelle du Traité de San Francisco de 1951. Parmi les parties contractantes, on ne retrouve ni la RPC ni Taïwan. Pour rappel, l'effet relatif des traités implique que ces derniers ne s'appliquent qu'aux parties contractantes – sauf exceptions telles que s'agissant des droits de l'homme. Le Traité de 1951 ne saurait donc être vu comme le fondement juridique d'une souveraineté de l'île de Formose pas plus qu'une reconnaissance de la souveraineté de la RPC sur l'île.

[17] Les États considérés souverains sont les États membres de l'ONU or pour qu'un État adhère à l'ONU, aucun des 5 membres du CSNU ne doit s'y opposer. La place que la RPC occupe actuellement lui permettrait de bloquer une reconnaissance de la souveraineté de Taïwan si cette éventualité se présenter.

conséquence que, d'un point de vue strictement juridique, Taïwan n'appartient à aucun État. S'agissant d'un traité conclu de manière contractuelle entre différents États parties, la RPC ne peut se fonder sur ce dernier pour revendiquer sa souveraineté sur l'île. Par la suite, quelques déclarations ont pu avoir lieu telles que la Déclaration du Caire de 1943 qui prévoyait que « *tous les territoires que le Japon a volé aux Chinois, comme […] Formose, […] doivent être restituée à la République de Chine* » [18], réitérée par la Déclaration de Potsdam en 1945 qui prévoyait que « *les termes de la Déclaration du Caire doivent être respectés* »[19]. Cependant, ces dernières n'ont aucune valeur juridique – il ne s'agit ni de conventions ni de traités mais simplement de pures déclarations politiques. Toutefois, l'existence d'une population, d'un territoire et d'un gouvernement à Taïwan, ainsi que sa capacité à entrer en relations avec d'autres États et, de manière générale, les relations politiques et économiques que l'île entretient sont autant d'éléments de définition d'un État. Par conséquent, en dépit de l'absence de reconnaissance *de jure* de la souveraineté de Taïwan, sa reconnaissance *de facto* semble permettre de s'interroger sur la possibilité d'un blocus perpétré à son encontre.

Dans un contexte où l'opposition entre la RPC et les États-Unis s'accroit de jours en jours, la Chine semble plus que jamais désireuse de concurrencer voire de devancer la première puissance mondiale actuelle. C'est ce que démontre le surenchérissement de la RPC concernant le rehaussement des droits de douane du Président des États-Unis Donald Trump – en comparaison, l'Union européenne (UE) a choisi de se conformer aux exigences de Trump lors de la signature de l'accord de Turnberry. L'approche de la fin de la modernisation de l'armée chinoise prévue pour 2035 laisse à penser que la RPC pourrait très vraisemblablement décider de mettre fin à ce qu'elle considère être une ingérence, notamment des États-Unis, s'agissant de Taïwan. La politique de Xi Jinping est aujourd'hui encore plus agressive concernant l'île qu'elle ne l'a été par le passé. Ce dernier dispose d'un pouvoir incomparable à celui de Mao Zedong et son emprise sur la PCC et la RPC est sans égal – il cumule notamment les principales fonctions exécutives de l'État et est parvenu à récemment effectuer une purge administrative au sein de la Commission militaire centrale ne laissant plus qu'une personne en poste en plus de son propre siège pour une instance normalement composée de 7 membres. L'orchestration d'"exercices militaires" par la RPC autour de Taïwan de manière de plus en plus fréquente et dont l'agressivité est croissante s'inscrit dans la logique de ce raisonnement.

[18] Traduction personelle (Texte original : « *all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as […] Formosa, […] shall be restored to the Republic of China* »)
[19] Traduction personnelle (Texte original : « *The terms of the Cairo Declaraction shall be carried out […]* »). Un extrait de la Déclaration se trouve Annexe 2.

Dès lors, il convient de s’interroger : *Dans quelle mesure les "exercices militaires" de la République populaire de Chine à l’égard de Taïwan constituent-elles des blocus s’apparentant à des actes d’agression en droit international ? Comment la République populaire de Chine instrumentalise-t-elle cette appellation pour neutraliser la qualification juridique de ses actes et exploiter le silence de l’ordre international face à un État de facto ?*

Pour répondre à cette problématique, il conviendra tout d’abord de démontrer en quoi la RC réunit les critères d’une souveraineté *de facto* avant d’analyser la réalité matérielle et fonctionnelle d’un blocus exercé à son encontre (partie I). Une fois cette qualification établie, il s’agira d’analyser la manière dont la RPC use de sa doctrine des Trois guerres pour maintenir une légalité apparente et ainsi neutraliser toute réaction de l’ordre international (partie II).

Partie I. La qualification de blocus effectif et fonctionnel face à l’indétermination du statut de Taïwan

La question de savoir s’il la RPC commet ou non un blocus au regard du DIM est conditionnée à l’existence d’un État contre qui ces "exercices militaires" sont perpétrés. Ainsi, il convient d’analyser en premier lieu les arguments permettant de conclure à l’existence d’une souveraineté *de facto* de la RC (§1). Enfin, il s’agira d’étudier l’effectivité matérielle d’un blocus fonctionnel (§2).

§1. La souveraineté *de facto* de Taïwan face aux prétentions juridiques de la République Populaire de Chine

La reconnaissance d’une souveraineté de fait de Taïwan peut s’opérer au travers d’une application des critères coutumiers hérités de la Convention de Montevideo qui régissait initialement le système en Amérique ainsi que par les relations qu’entretiennent les États avec l’île et sa place sur la scène internationale en dépits de l’absence de reconnaissance en droit (1). Cette reconnaissance est primordiale dans la qualification d’un blocus puisque ce dernier ne peut être perpétré qu’à l’encontre d’un autre État (2).

1. La réunion apparente des critères de Montevideo et la présence taïwanaise dans l'ordre international

En droit international, la Convention de Montevideo de 1933 constitue une norme de référence majeure pour définir ce qu'est un État. Ainsi, l'article 1er de ladite convention dispose[20] que, pour exister, un État doit réunir les conditions suivantes : une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement et la capacité d'entrer en relations avec les autres États. L'article 3 de cette convention ajoute que « *L'existence politique de l'État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États*. ». Dans la pratique, le système onusien mis en place en 1945 a largement impacté ce dernier point. Aujourd'hui, il est admis que pour être souverain, un État doit impérativement être reconnu par ses pairs. Puisqu'il ne peut y avoir d'État sans souveraineté et qu'il ne peut y avoir de souveraineté sans reconnaissance par les autres États souverains[21], l'acquisition d'un siège au sein de l'ONU devient implicitement une condition d'existence d'un État. La reconnaissance des cinq membres permanents du CSNU à savoir les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et enfin celle de la RPC, sont indispensables pour qu'une entité acquiert le statut d'État souverain, qu'importe que celle-ci remplisse les critères coutumiers ou non. Actuellement, seuls douze États souverains reconnaissent officiellement Taïwan comme un État souverain notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud ainsi qu'en Océanie. Une brève étude du cas de Taïwan permet de conclure que cette entité dispose manifestement d'une population permanente, à savoir le peuple taïwanais d'environ 23,5 millions d'habitants, établie sur un territoire déterminé à savoir l'île de Taïwan ainsi qu'un ensemble d'archipels. Enfin, elle est dotée d'un gouvernement composé de cinq branches et d'un président accompagné d'un vice-président tous deux élus au suffrage direct. De surcroît, malgré l'absence de reconnaissance d'une souveraineté taïwanaise par une écrasante majorité d'États onusiens, les relations qu'entretiennent une grande partie d'entre eux avec l'île semble attester du contraire. S'agissant de la France, membre permanent du CSNU, elle ne reconnait pas Taïwan comme un État souverain. Elle n'a par conséquent pas de relations diplomatiques ou d'ambassade à Taïwan. Toutefois, le Bureau français de Taipei incarne une forme de représentation française à Taïwan. Il dispose d'une section consulaire et délivre des visas, conclue des accords de coopération et a à sa direction M. Paris, un diplomate de carrière. En somme, il permet à l'État français d'entretenir des relations diplomatiques de facto avec l'île

[20] L'emploi du terme « disposer » souligne la valeur normative du traité qui, bien originalement régional, s'est imposé comme coutume en droit international s'agissant des critères de définitions d'un État.
[21] « États souverains » désignent l'ensemble des 193 États membres de l'ONU. Les termes d' « États souverains » et d' « États onusiens » sont ici employés de manière synonyme.

bien que celui-ci ne reconnaissance par de jure la souveraineté de Taïwan. La RC occupe également une place sur la scène internationale comme en atteste son adhésion à l'OMC en 2002 ou encore son siège à l'APEC[22]. Ces différents éléments permettent de constater qu'une "souveraineté de fait" entoure le régime taïwanais malgré les entraves politiques et diplomatiques à la reconnaissance de la souveraineté de Taïwan en droit.

La question de la souveraineté de la RPC sur Taïwan est centrale dans la reconnaissance d'un blocus car de la réponse dépend la qualification juridique de ces actions militaires et par conséquent de leur légalité.

2. L'instrumentalisation de normes juridiques et politiques par la République populaire de Chine pour affirmer sa souveraineté sur Taïwan : l'enjeu du statut juridique du détroit de Taïwan

Le statut juridique du détroit de Taïwan est crucial pour déterminer la légalité d'un blocage des voies maritimes et des communications et qualifier les actions de la RPC de blocus au sens du DIM. La RPC soutient que l'exercice de sa souveraineté sur Taïwan lui permet de légalement « *employer des moyens non pacifiques et d'autres mesures nécessaires pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine* »[23] contre Taïwan en vertu de sa thèse de la Chine unique selon une loi interne votée en 2005 dite loi anti-sécession. A l'échelle international, elle s'appuie sur les déclarations du Caire de 1943 et de Potsdam en 1945 ainsi que sur la résolution 2758 de l'ONU pour fonder historiquement et juridiquement sa souveraineté sur l'île. En DIM, les articles 37 et 38 de l'UNCLOS prévoient un « *droit de passage en transit sans* entrave »[24] dans les « *détroits qui servent à la navigation internationale* »[25] lorsqu'ils sont étroits – constitués de la mer territoriale et de la zone contiguë de l'État en question. L'article 38 définit le passage en transit comme « *la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide par le détroit* ». La RPC a recours à l'article 36 qui prévoit qu'il n'y a pas de droit de passage concernant les détroits formés par le territoire continental d'un État et une île lorsqu'il existe une autre route maritime « *de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques* »[26]. Elle cherche à interpréter de manière restrictive l'UNCLOS pour légaliser son blocage du détroit et

[22] Radio Taiwan International, « Diplomatie Taïwanaise : les États-Unis soutiennent la participation égale et digne de Taïwan à l'APEC », 3 avril 2026
[23] Loi anti-sécession de 2005, article 8 ; Traduction personnelle (Texte original : « the state shall employ non-peaceful means and other necessary measures to protect China's sovereignty and territorial integrity »)
[24] UNCLOS, article 38, §1
[25] *Ibid*, article 37
[26] *Ibid*, article 36

des communications au regard du droit international en considérant que le droit de passage garanti par la convention ne s'applique pas en l'espèce car il y a une route maritime à l'Est de l'île. Selon ce raisonnement, le blocage des voies maritimes ne serait donc que des exercices militaires internes « *[…] légitime[s] et nécessaire[s] pour sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale de la Chine.* »[27]. Ces mesures ne sauraient alors être vus comme un blocus et ne pourraient être condamnés par le DI sans constituer une ingérence dans les affaires internes de la RPC. Face à cela, une partie de la communauté internationale se fonde sur l'article 36 de la Convention de Montego Bay pour reconnaitre une liberté de navigation aux États étrangers dans le détroit de Taïwan plus permissive que le droit de passage en transit prévu à l'article 38. Par ailleurs, ils s'accordent pour réfuter l'existence d'une route de commodité similaire à l'Est de l'île. A cette opposition technique, une contestation de fond peut être ajouter concernant la légitimité de la souveraineté de la RPC sur Taïwan. Les déclarations de 1943 et 1945 prévoyait une restitution de Taïwan à la RC – gouvernement en place en Chine continentale de 1912 à 1949 et aujourd'hui établie à Taïwan. La RPC, instaurée en 1949, n'a jamais exercé d'autorité effective sur l'île. Par conséquent, un isolement de cette dernière ne saurait être vu comme une mesure légale de "réunification" interne en vertu de la politique de la Chine unique au sens de la loi anti-sécession de 2005.

Le choix unilatéral et purement sémantique de la RPC ne saurait écarter la qualification d'un blocus en DIM. Comme le souligne Fauchille, c'est le critère de l'effectivité d'un blocage des voies maritimes qui prévaut pour reconnaitre ou non l'existence d'un blocus. Ainsi, il convient d'analyser l'effectivité des "exercices militaires" à isoler la RC.

§2. La reconnaissance de l'effectivité d'états de blocus engendrés par les "exercices militaires" de la République Populaire de Chine à l'encontre d'une entité étatique *de facto*

Une analyse des actions perpétrées par Pékin permet de constater qu'elles créaient un blocage non seulement effectif matériellement du fait d'un encerclement de l'île et de l'instauration de

[27] Ministry of national defense of the People's Republic of China, « PLA Conducts "Justice Mission 2025" Military Drills around Taiwan Island », 29 décembre 2025. Traduction personnelle (Texte original: «*It is a stern warning against "Taiwan independence" separatist activities and external interference, Shi said, add*Texte original: «*It is a stern warning against "Taiwan independence" separatist activities and external interference, Shi said, adding that the drills are a legitimate and necessary action to safeguard China's sovereignty and national unity.* »)

ce qui s'apparente à un état de siège (1) mais également fonctionnel du fait de la zone grise instaurée par ces "exercices" et la normalisation de cet état qui tend à s'imposer (2).

1. La primauté de l'effectivité matérielle d'un blocus primant sur la qualification sémantique des "exercices"

Tout d'abord, les forces militaires de la RPC ont encerclé l'île, notamment à l'Ouest – l'Est de l'île étant très montagneux, le cœur de l'activité taïwanaise se situe sur le flanc Ouest (ville, ports, infrastructures, entreprises, etc.). Sur une carte établie par l'Institut pour l'Étude de la Guerre détaillant les zones d'exercices de la *Justice Mission 2025* [28], on peut apercevoir que ces dernières correspondent à l'emplacement des grandes villes et principaux ports de l'île : Taipei (capitale de l'île) au nord doté de 2 ports dont celui de Keelung, Kaohsiung situé au sud-ouest de l'île (ville portuaire particulièrement importante pour le commerce de l'île), Hsinchu situé au nord-ouest (ville centrale dans la fabrication des semi-conducteurs[29] qui alimentent en grande partie le marché mondial) et Taichung. Un tel encerclement de l'île, en plus des pressions qu'il engendre, créé un état de siège isolant complètement l'île. Les principales villes et ports étant paralysés, tout échange avec Taïwan devient par conséquent impossible. Une conséquence directe de ces "exercices militaires" est une paralysie du commerce notamment de semi-conducteurs dont Taïwan est l'un des plus grands exportateurs à l'échelle mondiale mais aussi des importations énergétiques dont l'île dépend largement[30]. Il s'agit d'une volonté affirmée par le ministère de la Défense Nationale de la RPC comme le déclarait le colonel Shi Yi de « *blocus sur des ports et zones clés, et frappe de précision conjointe sur des cibles clés* » [31]. Enfin, la RPC cherche délibérément à opérer une rupture des liaisons entre l'île de Taïwan et les archipels placés sous sa juridiction notamment des îles de Kinmen et Matsu situées à proximité des côtes chinoises. Cela a pour conséquence de rompre la territorialité de l'île et de montrer l'incapacité de la RC à déployer ses forces armées pour protéger sa population – critère de définition d'un État selon la Convention de Montevideo.

---

[28] La carte se trouve en annexe 3.

[29] Centre national d'études spatiales, « Taïwan - TSMC et l'Hsinchu Science Park au cœur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs »

[30] Institute For The Study Of War, *Special Report: Surprise PRC Military Exercise Around Taiwan*, 31 décembre 2025

[31] Ministry of national defense of the People's Republic of China, « PLA Conducts "Justice Mission 2025" Military Drills around Taiwan Island », 29 décembre 2025. Traudction personnelle (Texte original : « *blockade on key ports and area**s**, and joint precision strike on key targets* »

Une application de la définition de Fauchille d'un blocus permet donc de conclure à l'effectivité d'un blocus d'un point de vue matériel. Au-delà de ces aspects concrets, les actions de la RPC constituent également un blocus fonctionnel plus subtil visant à étouffer les fonctions vitales de la RC.

2. La mise en œuvre d'un blocus fonctionnel : une stratégie d'asphyxie de la République de Chine

Au-delà de l'effectivité d'un blocus matériel par l'encerclement de l'île, la RPC isole Taïwan de manière fonctionnelle. Selon une étude du Programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie[32], la fréquence de pannes et de ruptures de câbles sous-marins alimentant l'île en janvier et février 2025 serait plus élevée qu'ailleurs. Ces dommages attribués à la RPC ont pour conséquences de porter atteinte à la sécurité nationale de l'île qui dépend en à 90% pour sa connectivité numérique. En agissant ainsi, la RPC coupe les communications et isole Taïwan. De plus, la réparation de ces câbles est extrêmement couteuse et peut entrainer des coupures de services durant plusieurs semaines. Par ailleurs, la RPC s'est dotée d'unités spécialisées dans la réalisation de cyber-attaques[33]. Il s'agit principalement de collecte de données d'infrastructures de défense taïwanaises et de tentatives de paralysie des systèmes de la Défense nationale. Ces cyber-attaques visent également les médias et réseaux sociaux taïwanais afin d'y divulguer de fausses informations dans le but de fragiliser le lien entre le peuple et son gouvernement. Afin de systématiser ces attaques, la RPC a recours à l'intelligence artificielle. A côtés de cet isolement numérique bloquant les infrastructures, la RPC créé un blocus économique. Parmi les mesures perpétrées par la Chine lors des "exercices militaires", on retrouve notamment des tirs de roquettes en mer. Ces dernières, loin d'être anodines, ont pour conséquences directes de créer des zones d'exclusion du fait de l'insécurité générée – par exemple avec les points d'atterrissage des missiles soigneusement déterminés par la RPC. La zone devenant trop dangereuse, les navires étrangers ne s'y risquent pas ce qui entraîne des perturbations pour Taïwan mais également pour les États naviguant aux alentours de l'île. Cela constitue également une entrave aux relations commerciales de l'île. Cette dernière est notamment parvenue à se hisser au sommet du marché mondial de semi-conducteurs se rendant ainsi indispensable auprès de nombreux États tel que les États-Unis mais aussi la Chine qui

[32] BONDAZ (A.), « Les sabotages de câbles sous-marins : nouvel outil privilégié de la coercition chinoise envers Taïwan », Fondation pour la recherche stratégique, Programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie, 2 septembre 2025

[33] Ministry of national defense, *2025 National Defense Report*, Taipei, 2025

importe « *un tiers des 3000 milliards de dollars annuels d'importations chinoises de puces* » depuis Taïwan[34]. La présence de missile et les tirs à feu dans ce qui peut être considéré comme l'espace aérien taïwanais a également pour conséquence le détournement du trafic civil. Cette stratégie d'asphyxie se manifeste enfin par une intensification des intrusions de la RPC dans la zone maritime contiguë taïwanaise situé à moins de 24 milles nautiques des côtes comme l'atteste le franchissement répété de la ligne médiane. La *Justice Mission 2025* illustre très bien cela en marquant un record dans le rapprochement de la CCG dans la mer territoriale taïwanaise notamment à proximité des îles des Wuqiu et Matsu[35] situées à proximité des côtes chinoises.

L'accumulation de tous ces éléments permet de raisonnablement considérer que ce que la RPC qualifie d'"exercices militaires" ne sont constitutifs d'un blocus matériel récurrent. Ils s'inscrivent dans la continuité d'une volonté d'isoler l'île et à remporter une victoire par épuisement, en créant une situation permanente d'incertitude dans la région. La perpétration de ces actes contre une entité souveraine *de facto* sur laquelle la PRC n'a, d'un point de vue juridique, aucune souveraineté laisse à penser que ces agissements peuvent être qualifié juridiquement de blocus. Face à la commission d'un tel acte, les textes fondateurs du système international actuel tel que la Charte de l'ONU en son article 2, §4 proscrits le recours « *à la menace ou à l'emploi de la force* ». En cas de violation du droit international, une réaction du système devrait donc être déclenchée. Toutefois, le *lawfare* chinois permet à la RPC de se maintenir dans une sphère de légalité apparente. Face à cela, l'absence de reconnaissance de la souveraineté *de jure* de la RC annihile toute possibilité de réponse institutionnelle de la communauté internationale.

Partie 2. La normalisation d'actes d'agression par le silence diplomatique : une mise en échec des mécanismes de maintien de la paix et de la sécurité internationales

Pour se maintenir hors de portée de la qualification d'acte d'agression onusienne, la RPC a recours au *lawfare* pour légaliser et légitimer son action (§1). En l'absence de reconnaissance

[34] Centre national d'études spatiales, « Taïwan - TSMC et l'Hsinchu Science Park au cœur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs »
[35] Institute For The Study Of War, *Special Report: Surprise PRC Military Exercise Around Taiwan*, 31 décembre 2025

de souveraineté *de jure* de Taïwan, toute reconnaissance juridique d'un blocus est donc impossible et les mécanismes prévus par les textes onusiens pour condamner de tel crime sont privés de toute effectivité (§2).

§1. La doctrine chinoise des « Trois guerres » : le *Lawfare* et l'atteinte psychologique comme armes contre la République de Chine

Dans le cadre de la doctrine des *Three Warfares* de la RPC, le pilier du *lawfare* permet de légaliser des manœuvres militaires condamnables par le DI (1). Par ailleurs, les piliers psychologique et médiatique sont cruciaux pour rapprocher la RPC d'une victoire dans le cadre du conflit avec Taïwan avant même la moindre mobilisation militaire (2).

1. L'instrumentalisation de la zone grise dans le détroit : Le *lawfare* chinois comme outil de légitimation

Lors la *Justice Mission 2025*, la RPC a déployé des navires notamment issus de la GCC qui sont donc des navires d'État donc les actions ne sont pas militaires mais civile ou administrative. Le recours à des navires autres que ceux de guerre à proprement parler permet à la RPC de se maintenir dans un flou juridique rendant impossible toute incrimination. Ainsi, un acte d'agression devient une simple opération de maintien de l'ordre intérieur, ce que soutient fermement la RPC. Cette zone grise lui permet d'éviter d'entrer dans le champ juridique du blocus et de déclencher une réponse de la communauté internationale et de l'ONU. L'instrumentalisation de navires non militaires par la RPC pour mener des actions pourtant elles militaires n'est pas une nouveauté. En octobre 2025, le *Center for Strategic and International Studies* relevait déjà le recours à des navires civils, notamment des bateaux de pêche pour surveiller et contrôler les navires étrangers et renforcer les revendications territoriales dans le détroit de Taïwan[36]. De cette manière, la RPC projette de manière informelle une force coercitive permanente dans le détroit et près de l'île. La RPC se fonde sur la loi de 2005 qui prévoit explicitement la possibilité du recours à des moyens non pacifiques dans l'hypothèse où il deviendrait inenvisageable d'obtenir une unification par des voies pacifistes pour légaliser son action. Elle se place hors de portée de toute sanction du droit international en arguant que les exercices militaires menées ne sont qu'une application de sa loi interne sur une province rebelle. Face au silence de la communauté internationale sur la question de la souveraineté de l'île, la RPC peut librement continuer de prétendre être y être souveraine et il ne peut y avoir

[36] Center for Strategic and International Studies, « Signal in the Swarm: The Data Behing China's Maritime Gray Zone Campaign Near Taiwan », 8 octobre 2025

de reconnaissance d'un blocus. Le recours à la GCC lui permet de qualifier ses actions en mesures de "police intérieure" visant à préserver sa sécurité instrumentalisant l'article 2, §7 de la Charte de l'ONU proscrivant les ingérences des Nations Unies « *dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État* ». La RPC interprète strictement l'UNCLOS et souligne la lacune de cette convention en matière de sûreté maritime puisqu'elle ne prévoit aucune possibilité de réguler l'activité militaire des autres États dans la ZEE d'un État donné. La RPC affiche donc une réelle volonté de faire de sa ZEE une zone contiguë où elle serait libre d'effectuer des mesures de police de manière légale. C'est qu'attestent par exemple les nombreux contrôles de navires battant pavillon chinois à l'encontre de navires étrangers. Cependant, ces agissements constituent une violation du droit à la liberté de navigation dans un détroit international garanti par l'article 38 de l'UNCLOS. On peut également y voir volonté politique de mettre fin à l'ingérence de certains États dans le détroit tels que les États-Unis qui y mènent des activités militaires. Cette zone grise est également un point entre un seuil du trop pour Taïwan dans l'atteinte que représente ces situations de blocus répétés et un seuil du pas assez pour que les États-Unis décident d'intervenir. Enfin, la qualification opérée par la RPC n'est pas qu'une simple démarche de propagande. Il s'agit également de la qualification officielle données aux États étrangers. En soulevant l'argument de la protection de sa sécurité nationale, la RPC empêche les États étrangers de déclencher les mécanismes des articles 39 et 42 de la Charte de l'ONU – même en l'absence de reconnaissance de souveraineté de Taïwan, entraver l'action au détroit international de Taïwan viole le droit des États étrangers.

Au-delà de l'instrumentalisation du droit comme arme de guerre, la doctrine des *Three Warfares* chinoise implique également une utilisation des armes psychologiques et médiatiques visant à briser le lien unissant le peuple à son gouvernement.

2. L'usage des leviers psychologiques et médiatiques : une tentative de rupture du lien social et politique

Le recours à l'atteinte psychologique et aux médias dans le cadre du conflit avec Taïwan constitue les deux éléments complémentaires du *Lawfare* dans la doctrine des « Trois guerres ». Ils permettent, sans action militaire directement répréhensible d'un point de vue juridique, de créer une forme de pression politique et sociale. Le système prospère de la RC constitue un contre-modèle insoutenable pour la RPC. En effet, il s'agit d'un modèle de réussite politique mais aussi économique. Après la période de la Terreur blanche, la levée de la loi

martiale en 1987 marque l'avènement d'une phase de démocratisation de l'île. Entre les années 1980 et 1990, cette démocratisation est marquée par l'instauration d'une pluralité politique avec la création du Parti démocrate progressiste en 1986 ainsi que par la tenue d'élections libres. Aujourd'hui, la RC est largement reconnue comme un système démocratique avec un indice de 8,99 en 2024 d'après *The Economic Intelligence Unit's Démocarcy Index*. A l'inverse, la RPC connait un système autoritaire et violemment répressif où le peuple n'a pas la possibilité de s'exprimer. A la tête de ce système se trouve un parti unique qui ne tolère pas l'opposition – l'existence d'autres partis politiques n'est permise que si ces derniers n'entrent pas en contradiction avec le PCC. Le modèle taïwanais délégitime donc totalement le PCC et son autoritarisme. Mettre fin à cet exemple de réussite constitue un enjeu de survie politique pour la RPC. Pour y parvenir, elle use des outils psychologiques et médiatiques afin de prouver au peuple taïwanais que leur démocratie comporte des limites et ne sera pas à même de les protéger dans l'hypothèse d'un blocus officiel de la RPC – les "exercices militaires" étant des moyens d'effrayer la population taïwanaise tout en restant dans la légalité avant une escalade des mesures prise par la Chine. Le but est de pousser la population à la reddition en rompant le lien social entre le gouvernement et le peuple. La RPC pourrait ainsi parvenir à mettre fin aux revendications indépendantistes sans même avoir à recourir à la force armée – en envahissant l'île par exemple. Pour ce faire, la RPC cherche à effectuer une réelle démonstration de force afin d'effrayer la population Taïwanaise et convaincre du caractère fatal de la "réunification". C'est ce dont attestent les vidées de propagandes publiées sur le site officiel du ministère de la Défense Nationale de la RPC[37] mettant en scène des soldats de l'armée chinoise s'activant lors de la *Justice Mission 2025* ainsi que les missiles atterrissant dans la mer. La RPC use également des médias pour diffuser ses discours de propagande sur la « Terreur Verte » dépeignant le Président taïwanais William Lai Ching-te comme un parasite[38]. Par ailleurs, la répétition des blocus fait de l'état d'urgence de l'île une situation quasiment permanente. La normalisation de cet état de blocus constitue une sorte de guerre d'usure contre la population. De plus, on peut constater que les "exercices militaires" surviennent généralement à la suite d'évènements politiques majeurs ou peuvent servir de prétexte pour déclencher une opération déjà prévue comme le souligne John Doston[39] comme pour punir un choix démocratique ou ce que la RPC

[37] Vidéo de propagande du ministère de la Défense Nationale de la RPC sur les actions du 29 décembre 2025 lors de la Justice Mission 2025 : [http://eng.mod.gov.cn/2025xb/H_251589/F/16429825.html] ; sur les actions du 30 décembre 2025 lors de la Justice Mission 2025 : [http://eng.mod.gov.cn/2025xb/N/T/16433548.html]

[38] Institute for the Study of War, *Special Report: Surprise PRC Military Exercise Around Taiwan*, 31 décembre 2025

[39] Global Taiwan Institute, « Strategic Ambiguity and the Taiwan Strait », *Global Taiwan Brief*, 12 mars 2025

considère comme une ingérence. Les premiers "exercices militaires" sont survenus en août 2022 suite à la visite de Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des Représentants des États-Unis. Depuis l'élection du Président en mai 2024, l'île a subi de nombreux blocus : *Joint Sword 2023A* en avril 2023, *Joint Sword 2024B* en octobre 2024, *Thunder-2025A* en avril 2025 et *Justice Mission 2025* en décembre 2025. A titre d'exemple, la *Justice Mission 2025* serait être une réponse à l'augmentation des ventes d'armes des États-Unis à Taïwan selon *China Military Online*.

Face à cette légalisation apparente de l'état de blocus de la RPC contre la RC, l'absence de positionnement concret s'agissant de la souveraineté de cette dernière empêche toute qualification juridique d'un blocus effectif. En l'absence de constatation d'un acte d'agression, les mécanismes onusiens ne peuvent être déclencher.

§2. L'érosion de l'efficacité du droit international : le silence diplomatique et la paralysie institutionnelle au service des intérêts de la République Populaire de Chine

En droit international, un silence peut aisément valoir acceptation. Ainsi, l'absence de réaction des États face à l'état effectif de blocus perpétré par la RPC tend à se normaliser alors même qu'il est constitutif d'un acte d'agression contre un État de fait (1). Face à cela, l'ONU est confrontée à un blocage structurel du CSNU empêchant toute possibilité de reconnaissance de la RC comme État souverain en droit et qui, par conséquent, empêche le déclenchement des mécanismes de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

1. L'absence de réaction des États : vers une normalisation coutumière du *lawfare* chinois et de blocus

En dépit des relations qu'un bon nombre d'États souverains entretient avec Taïwan, ces derniers se refusent à reconnaître une souveraineté de la RC sur l'île. Il y a de nombreuses explications à ce silence. Pour n'en citer que quelques-unes, l'enjeu économique peut tout d'abord être évoqué. Ces trente dernières années, la RPC s'est imposée comme une puissance économique mondiale extrêmement importante. Une grande partie des États sont aujourd'hui dans une situation de forte dépendance face à la Chine, que ce soit du fait des produits qu'ils importent sur leur territoire ou bien des chaînes de production délocalisées en raison d'une main d'œuvre à très faible coût. Reconnaitre la souveraineté de la RC reviendrait à accepter de subir des sanctions économiques extrêmement lourdes de la part de la RPC. De plus, les États ont un

intérêt politique à ne pas reconnaitre la souveraineté de la RC. La position actuelle de la RPC qui s'impose comme puissance concurrençant les États-Unis ainsi que la place qu'elle occupe à l'échelle mondiale rendrait les relations diplomatiques qui sont inévitables compte tenu de sa position deviendraient particulièrement ardues. Le bilan coût-avantage semble pencher en faveur de la RPC au détriment de la RC. Enfin, les États ont un intérêt stratégique à ne pas reconnaitre la souveraineté de la RC puisque le statut du détroit en serait affecté. Bien que la RPC tente de territorialiser sa ZEE, les État s'accordent pour soutenir que le détroit est international. Dans l'hypothèse d'une reconnaissance juridique du statut souveraine de l'île, les 180 km séparant les deux rives du détroit seraient divisés en deux et le régime qui s'y appliquerait deviendrait beaucoup plus restrictif. La liberté de navigation serait réduite à un droit de passage en transit garanti par les articles 37 et suivants de l'UNCLOS. La circulation de navigue de guerre ne serait par exemple plus permise ce qui représente actuellement un grand intérêt pour les États-Unis. Toutefois, les États ont un intérêt à long terme à reconnaître la souveraineté *de jure* de la RC. Tout d'abord, cette reconnaissance pérenniserait un statut déjà effectif. En effet, l'absence de positionnement des États concernant la souveraineté de l'île semble n'être qu'un dualisme diplomatique compte tenu des relations qu'ils entretiennent avec elle alors même que ce conflit est un point de friction crucial contre lequel des mises en garde ont été prononcées depuis plusieurs décennies[40]. De manière contradictoire, les États ont un intérêt économique très important à reconnaitre Taïwan pour que des mesures puissent être prise par la suite afin de mettre fin à d'éventuel blocus à venir de l'île car le détroit de Taïwan serait rendu inaccessible or ce dernier est l'un des plus emprunté au monde. D'après une étude du Rhodium Group, un blocus sur l'île couterait plus de 2000 milliards de dollars à l'économie mondiale[41]. Enfin, les États ont un intérêt politique à reconnaitre la souveraineté de la RC afin d'empêcher la Chine d'instrumentaliser leur silence comme outil de validation de ses actes. A terme, la RPC pourra prétendre avoir acquis le détroit par coutume acceptée de tous. Elle pourrait donc aisément se maintenir dans une zone grise lui assurant une impunité même en cas de commission violant le droit international ce qui mettrait en péril la paix et la sécurité internationales.

En s'abstenant de reconnaître la souveraineté de la RC, la communauté internationale anéanti toute possibilité de déclenchement des mécanismes de protection prévus à l'échelle internationale.

[40] DELPECH (T.), L'ensauvagement, Éditions Grasset & Fasquelle, 2005, p. 144
[41] Rhodium Group, *The Global Economic Disruptions from a Taiwan Conflict*, 14 décembre 2022

2. La défaillance des mécanismes onusiens et la paralysie structurelle du Conseil de Sécurité des Nations Unies : le constat d'un système en crise

Le système de l'ONU mis en place en 1945 a été pensé pour rester figé afin de garantir sa stabilité. En raison de sa rigidité, il devient très difficile de l'adapter aux réalités du 21e siècle. 70 ans plus tard, on peut déjà constater ses limites. Le blocage structurel du CSNU composé de cinq membres permanent doté d'un droit de véto garanti par l'article 27 de la Charte de l'ONU est un problème récurrent qui paralysent l'ensemble des mécanismes de l'ONU. Le Kosovo illustre parfaitement ce blocage structurel qui ne parvient plus à suivre la réalité. Cet État a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 et en 2024, plus de la moitié des États onusiens l'ont reconnu comme État souverain. Toutefois, l'État de fait constitué par le Kosovo et la reconnaissance par ses pairs ne permet pas à ce dernier d'acquérir un siège au sein de l'ONU car la Russie et RPC y oppose leur droit de veto. Une telle reconnaissance ne serait pas dans leur intérêt car le Kosovo constituerait un précédent d'auto-déclaration d'indépendance à l'Ukraine ainsi qu'à la RC. Un autre exemple illustrant les limites de la construction du système onusien est le cas de la Palestine. Aujourd'hui reconnu souverain par certains États comme la France pour des raisons politiques et humanitaires, cette entité ne remplit pourtant pas ou plus les conditions d'existence d'un État au sens du droit international. La valeur de reconnaissance ou de refus de reconnaissance fondée sur des considérations politiques des grandes puissance de l'après Deuxième guerre mondiale et non plus sur l'effectivité et le droit traduit les limites la fiction juridique du statut d'État souverain. Dans le cas de Taïwan, la RPC et la Russie ne reconnaitront vraisemblablement jamais la souveraineté de la RC et les autres États ne semblent pas décider à s'opposer à ces deux puissances. Il s'agit d'un véritable problème structurel irrémédiable puisque même le mécanisme de révision de la Charte est paralysé dans la pratique à cause de ce même droit de veto du CSNU[42]. On comprend la nécessité d'établir un tel système en 1945 puisque les grandes puissances étaient considérées comme les plus démocratiques et prospère ou en voie de le devenir. Par opposition, les pays du Sud global[43] pouvaient présenter une menace aux valeurs démocratiques centrées sur les droits et libertés fondamentaux de l'homme. Cependant, le caractère démocratique des grandes puissances, membres permanentes du CSNU, ne semble plus aussi évident à saisir aujourd'hui – notamment s'agissant des États-

[42] Articles 108 et 109 de la Charte de l'ONU

[43] Le Sud global est défini par M. Subrahmanyam Jaishankar, ministre des Affaires étrangères de l'Inde comme « *la réunion des pays en développement qui ont traversé l'épreuve douloureuse de la colonisation et qui essaient aujourd'hui de rebâtir leurs sociétés et leurs économies et d'obtenir la place qu'ils méritent dans l'ordre international* » (cité par DETRY, (C.-E.), *Relations internationales approfondies*, Cours de Master 1 Droit international, Université de Reims Champagne-Ardenne, année universitaire 2025-2026, p. 82)

Unis[44] comme l'explique Timothy Snyder, professeur à l'université Yale. Parmi les mécanismes dont l'ONU est dotée pour maintenir la paix et la sécurité internationales. L'article 39 de la Charte de l'ONU lui donne compétence pour constater l'existence d'un crime d'agression. Or son action est paralysée par l'absence de reconnaissance de la souveraineté *de jure* de Taïwan et par extension, par celle d'un blocus. En dépit de tous ces arguments, même si la question de la souveraineté de Taïwan était écartée, une réaction du système onusien face à un acte d'agression d'un État contre un autre n'est pas assurée. En effet, la Russie – pour ne citer que cet exemple – fourni un triste exemple d'impunité à Xi Jinping. L'inaction ou le manque d'effectivité des décisions onusiennes face à la tentative d'annexion de l'Ukraine par la Russie depuis 2022 pourrait alimenter la volonté d'une invasion de l'île de Taïwan par la RPC – on peut citer l'exemple de la résolution adoptée par l'AGNU prévoyant le retrait des troupes russes en 2022 qui n'a pas été appliquée[45]. L'ensemble de ces éléments permet de conclure que le manque d'effectivité des mécanismes dont l'ONU est dotée l'empêche de mener à bien sa principale fonction : « *maintenir la paix et la sécurité internationales* ».

Conclusion

En conclusion, l'étude du cas taïwanais permet de constater un dangereux écart entre la matérialité des faits et leurs qualifications juridiques. En effet malgré la réunion des critères d'existence d'un État en droit international, les États se maintiennent dans une paralysie structurelle que la RPC instrumentalise pour égaliser ses actions. Ainsi, elle vide l'article 2, §4 de la Charte de l'ONU de sa substance laissant un constat lourd de conséquence : le droit devient inutile s'il ne protège plus l'être humain mais sers l'intérêt des puissances mondiales.

Cette carence de la réponse internationale n'a pourtant jamais aidé l'humanité. Dans *The Twenty Years's Crisis* publié en 1939, E.H. Carr, un auteur appartenant au mouvement réaliste des relations internationales, prône l'*appeasement* avec l'Allemagne nazie. L'idée était que pour "sauver la paix" il fallait faire des « *concessions honteuses* »[46]. Quelques années plus tard, ce dernier a dû publier une nouvelle version plus édulcorée de son ouvrage. L'actualité internationale prouve que l'ordre mondial hérité de 1945 atteint ses limites. En "courbant l'échine" devant les rapports de force économique – l'UE a cédé face aux menaces de Trump

[44] SNYDER (T.), « Se laisser impressionner par les démonstrations de force de Trump, c'est accompagner une transition vers l'autoritarisme », *Le Monde*, 30 septembre 2025

[45] Assemblée générale de l'ONU, *Agression contre l'Ukraine*, Résolution A/RES/ES-11/1, 2 mars 2022

[46] DETRY (C.-E.), *Relations internationales approfondies*, Cours de Master 1 Droit international, Université de Reims Champagne-Ardenne, année universitaire 2025-2026

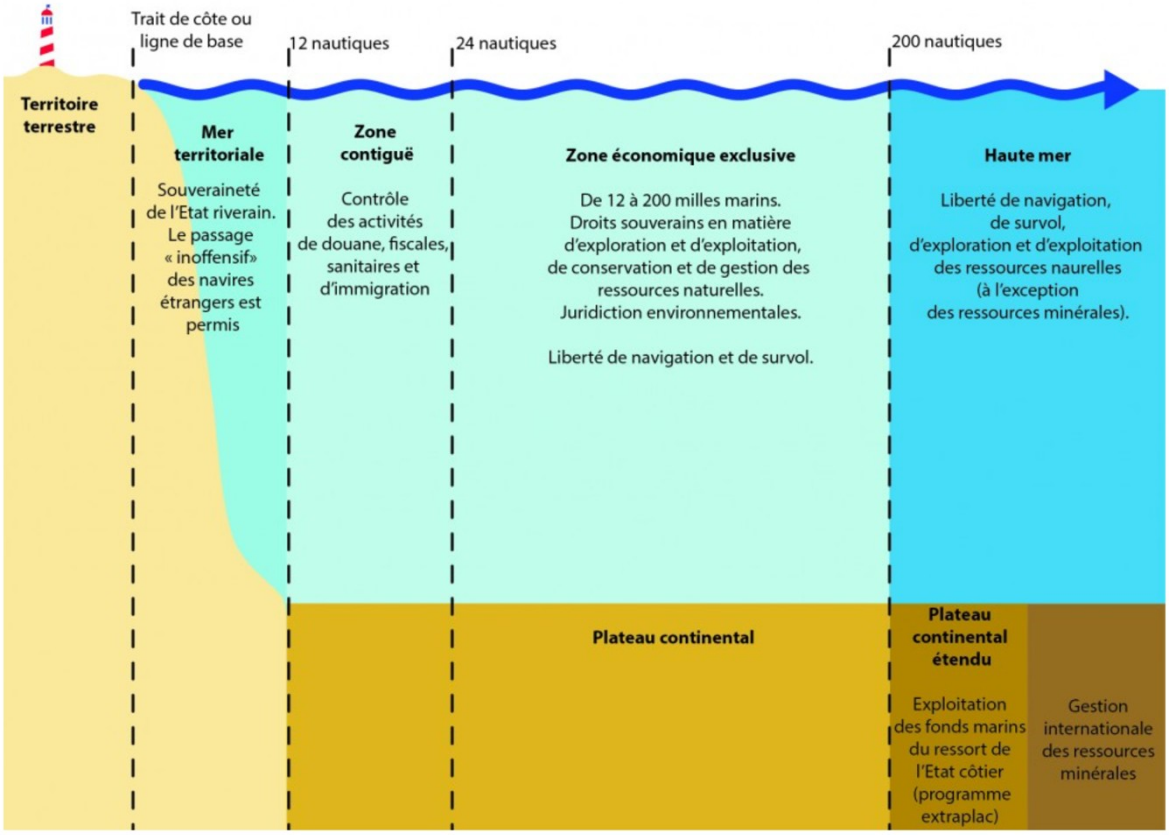
sur les droits de douane à Turnberry, le monde cède devant la menace de la RPC –, la communauté internationale dans son ensemble en oublie que le droit vise avant tout à protéger la valeurs morales et droits fondamentaux de l'homme humain et que, sans eux, il est vain. L'enjeu d'une reconnaissance de la souveraineté *de jure* de Taïwan est donc la lutte contre l'impunité d'un État autoritaire menaçant l'ordre international dans son ensemble.

Malgré les blocus répétés depuis plusieurs années par la RPC, le lien social entre la RC et les Taïwanais ne cesse de se renforcer. Loin de se résigner, ces derniers ont élu William Lai Ching-te en mai 2024 en est la preuve, membre du Parti démocrate progressiste, comme Présent de la RC. Par ailleurs, consciente de la menace croissante que représente Pékin et de l'instabilité des États-Unis, la RC a développé une stratégie du porc-épic visant à privilégier l'achat d'un nombre important de petites armes afin d'être en mesure de se défendre dans le cadre d'une guerre asymétrique si celle-ci devait arriver. Elle développe également son soft power notamment via son "bouclier de silicium" dans le cadre de l'exportation massive de semi-conducteurs qui rendrait le coût d'une invasion prohibitive pour la RPC. Une question reste alors en suspens : si le monde accepte les états de blocus, accepte-t-il la souveraineté de la Chine sur le détroit ?

L'enjeu s'étend désormais au-delà les frontières de la RPC. Une victoire de la RPC face aux États-Unis marquerait l'avènement d'une nouvelle première puissance mondiale bouleversant l'ordre international. Cela présenterait un risque pour la communauté internationale dans son ensemble compte tenu de la place que la Chine accorde à la dignité humaine. Le droit international, au lieu de protéger la dignité humaine, légitimerait l'usage de la force. Face à l'échec des mesures prises par l'ONU et plus largement les institutions internationales – telles que le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre Vladimir Poutine en 2023 ou encore les sanctions économiques contre la Russie comme la gelée des avoirs russes sur les comptes de la société Euroclear située en Belgique depuis 2022 –, il devient impératif pour les États de sortir de l'impasse structurelle du système onusien dans laquelle ils sont plongés. Il en va du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

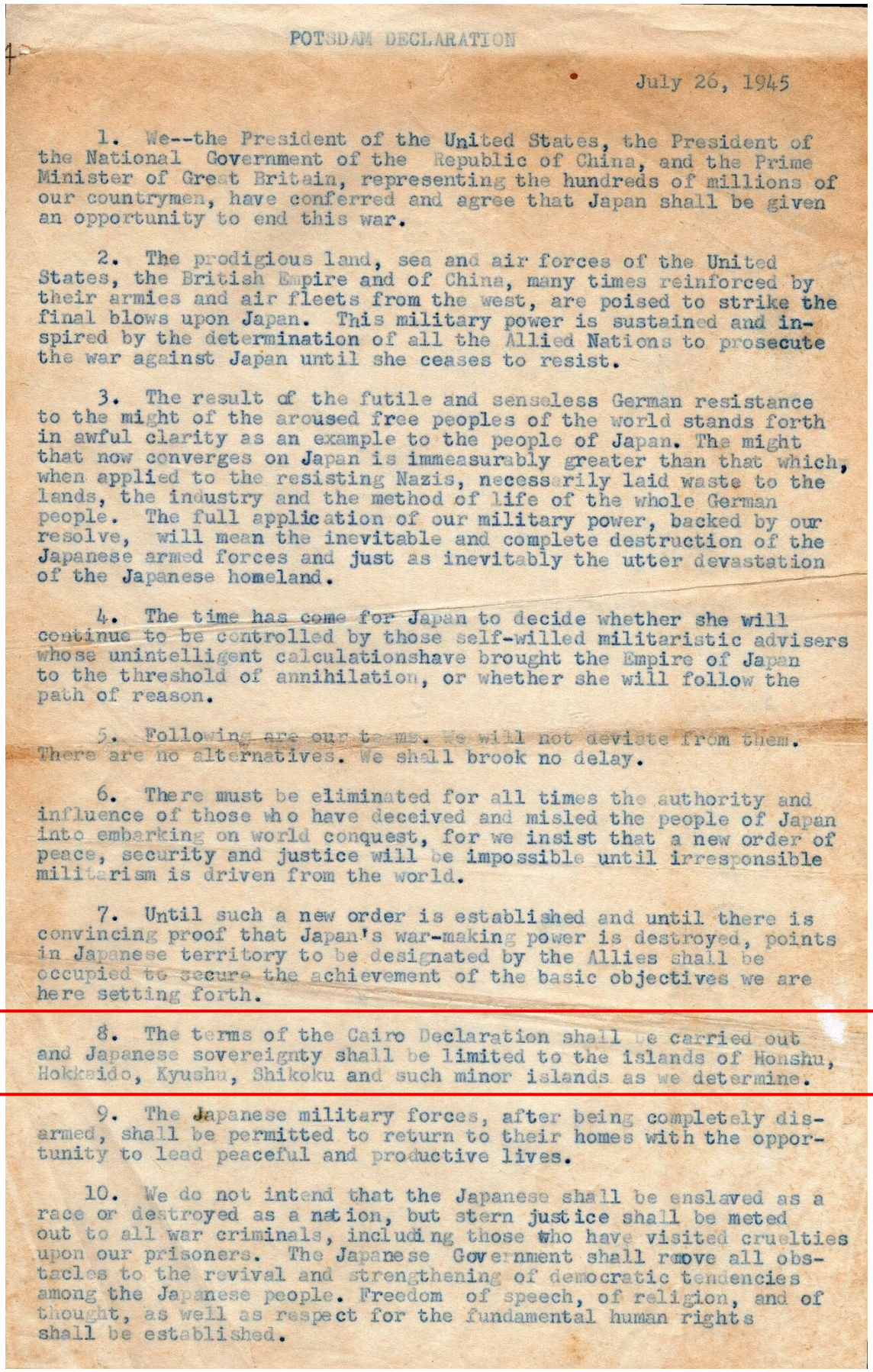
Annexe

Annexe 1. Représentation graphique des zones maritimes selon l'UNCLOS



Source : EL KHAWAND (J.), « Un regard géopolitique et géoéconomique sur les mers et les océans "À qui appartiennent les mers et les océans ?" », *Université Saint-Joseph de Beyrouth*, 2021

Annexe 2. Déclaration de Potsdam du 26 juillet 1945



POTSDAM DECLARATION

July 26, 1945

1. We--the President of the United States, the President of the National Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the hundreds of millions of our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this war.

2. The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British Empire and of China, many times reinforced by their armies and air fleets from the west, are poised to strike the final blows upon Japan. This military power is sustained and inspired by the determination of all the Allied Nations to prosecute the war against Japan until she ceases to resist.

3. The result of the futile and senseless German resistance to the might of the aroused free peoples of the world stands forth in awful clarity as an example to the people of Japan. The might that now converges on Japan is immeasurably greater than that which, when applied to the resisting Nazis, necessarily laid waste to the lands, the industry and the method of life of the whole German people. The full application of our military power, backed by our resolve, will mean the inevitable and complete destruction of the Japanese armed forces and just as inevitably the utter devastation of the Japanese homeland.

4. The time has come for Japan to decide whether she will continue to be controlled by those self-willed militaristic advisers whose unintelligent calculationshave brought the Empire of Japan to the threshold of annihilation, or whether she will follow the path of reason.

5. Following are our terms. We will not deviate from them. There are no alternatives. We shall brook no delay.

6. There must be eliminated for all times the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world.

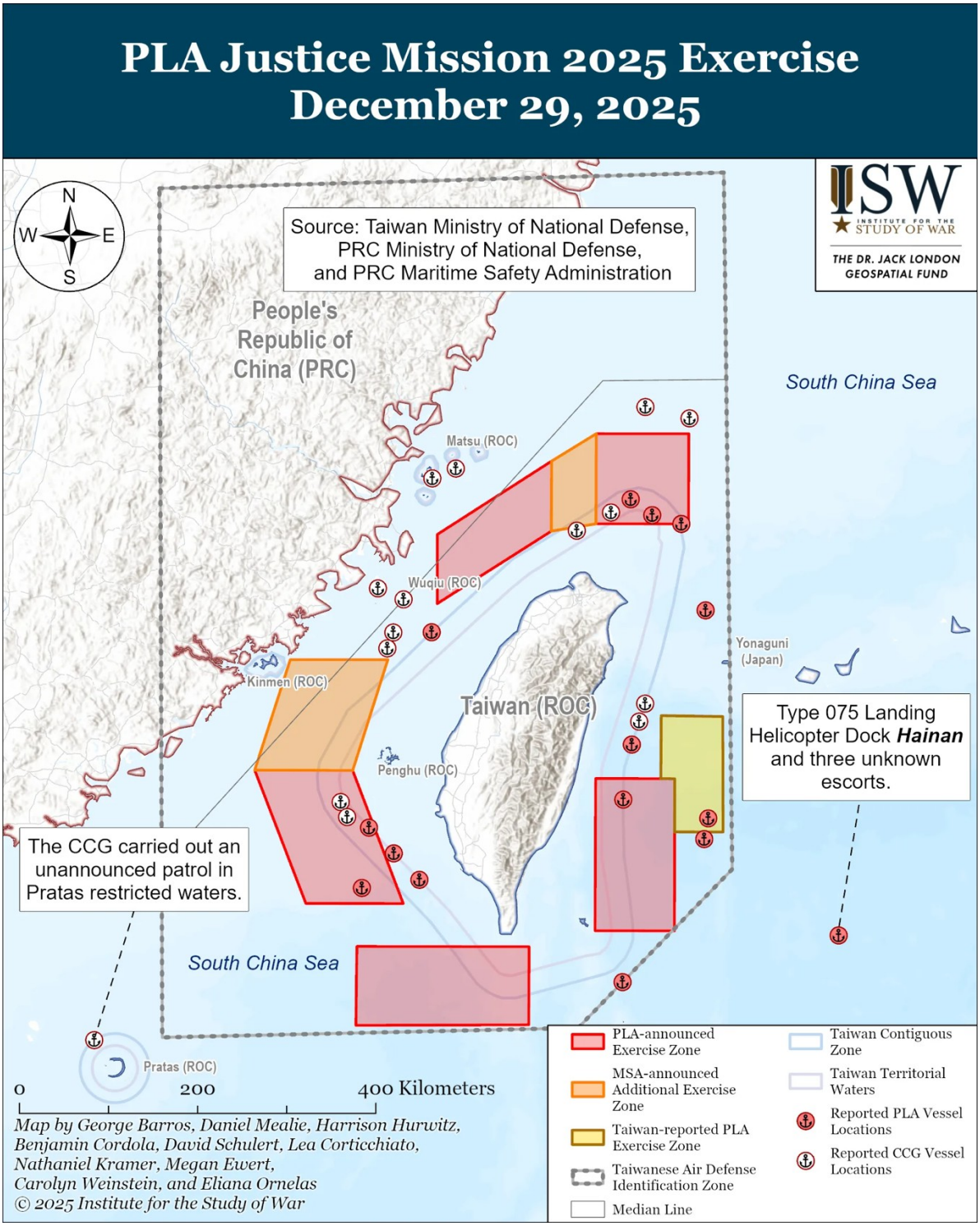
7. Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.

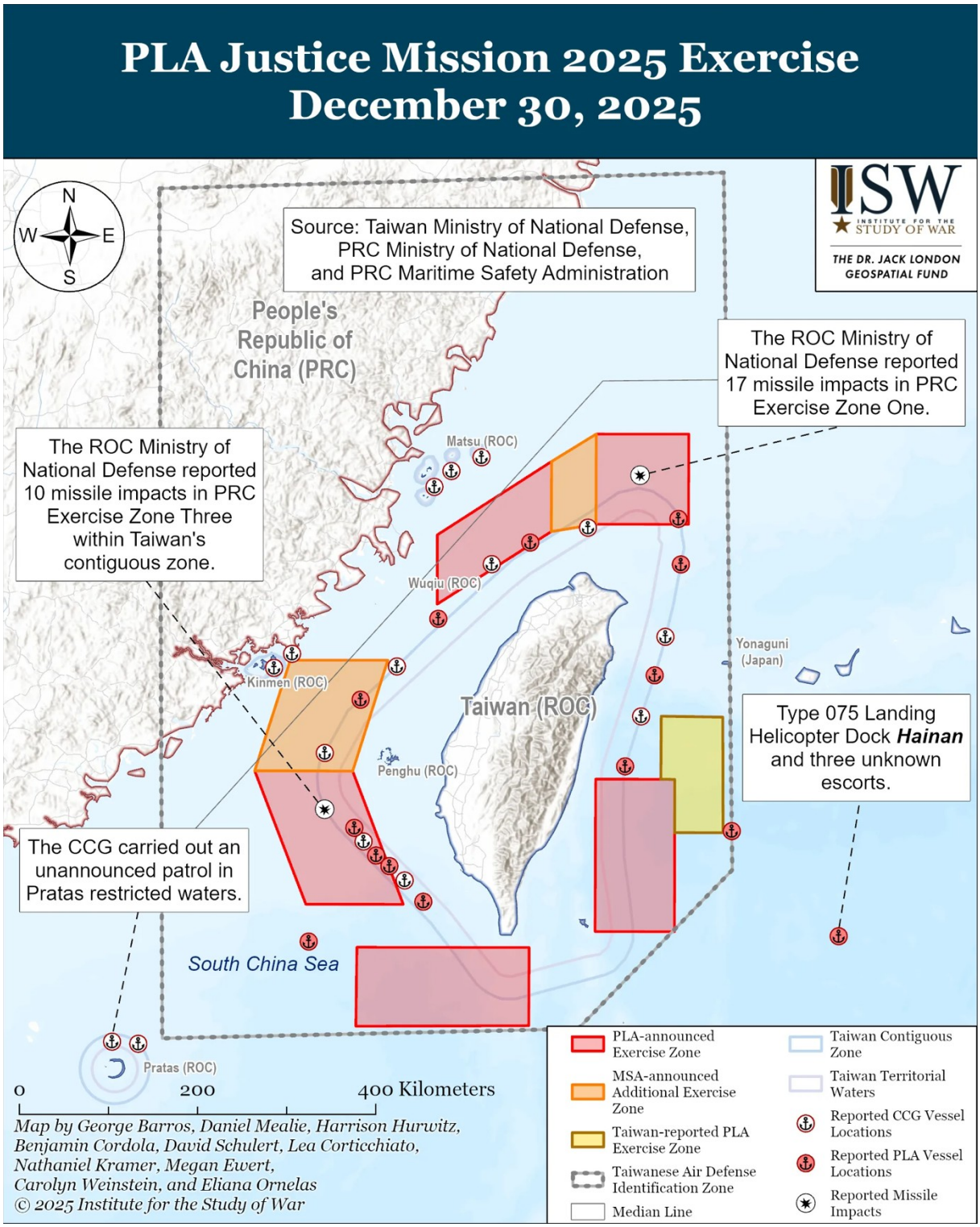
8. The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.

9. The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.

10. We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government shall remove all obstacles to the revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the fundamental human rights shall be established.

Annexe 3. Cartes établies par l'Institut pour l'Étude de la Guerre indiquant les types d'activités et zones concernées par les exercices de la *Justice Mission 2025*




PLA Justice Mission 2025 Exercise
December 30, 2025
N
W
E
S
Source: Taiwan Ministry of National Defense, PRC Ministry of National Defense, and PRC Maritime Safety Administration
ISW
INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR
THE DR. JACK LONDON GEOSPATIAL FUND
People's Republic of China (PRC)
The ROC Ministry of National Defense reported 17 missile impacts in PRC Exercise Zone One.
The ROC Ministry of National Defense reported 10 missile impacts in PRC Exercise Zone Three within Taiwan's contiguous zone.
Matsu (ROC)
Wúqiu (ROC)
Kinmen (ROC)
Taiwan (ROC)
Penghu (ROC)
Yonaguni (Japan)
Type 075 Landing Helicopter Dock Hainan and three unknown escorts.
The CCG carried out an unannounced patrol in Pratas restricted waters.
South China Sea
Pratas (ROC)
0
200
400 Kilometers
PLA-announced Exercise Zone
MSA-announced Additional Exercise Zone
Taiwan-reported PLA Exercise Zone
Taiwanese Air Defense Identification Zone
Median Line
Taiwan Contiguous Zone
Taiwan Territorial Waters
Reported CCG Vessel Locations
Reported PLA Vessel Locations
Reported Missile Impacts
Map by George Barros, Daniel Mealie, Harrison Hurwitz, Benjamin Cordola, David Schulert, Lea Corticchiato, Nathaniel Kramer, Megan Ewert, Carolyn Weinstein, and Eliana Ornelas
© 2025 Institute for the Study of War

Bibliographie

Sources primaires

Sources officielles et documents diplomatiques

Traités et Conventions internationales

- Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« Traité de Montego Bay »), 10 décembre 1982
- Charte des Nations Unies, 26 juin 1945
- Traité de paix avec le Japon (« Traité de San Francisco »), 8 septembre 1951
- Convention sur les droits et les devoirs des États (« Traité de Montevideo »), 26 décembre 1933

Actes institutionnels et documents diplomatiques

- Office of The Historian, *Foreign Relations of The United States, Diplomatic Papers, The Conferences At Cairo And Tehran, 1943,* 26 novembre 1943
- Conférence de Potsdam, *Déclaration de Potsdam*, 26 juillet 1945, texte final du communiqué de presse (annexe 2)
- Assemblée générale de l’ONU, Résolution 2758, 25 octobre 1971
- Assemblée générale de l’ONU, Résolution 3314 sur la définition de l'agression, 14 décembre 1974
- Assemblée générale de l’ONU, *Agression contre l’Ukraine*, Résolution A/RES/ES-11/1, 2 mars 2022

Législations nationales et documents officiels des États

États-Unis

- États-Unis, *Taiwan Relations Act*, 1979
- U.S. Department of defense, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China*, Washington D.C., 2011
- U.S. Department of defense, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China*, Washington D.C., 2023

Republique de Chine

- Ministry of national defense, *2025 National Defense Report*, Taipei, 2025

République Populaire de Chine

- République Populaire de Chine, Loi anti-sécession, 14 mars 2005
- Ministry of national defense of the People’s Republic of China, « PLA Conducts “Justice Mission 2025” Military Drills around Taiwan Island », 29 décembre 2025
- The State council information office – The People’s Republic of China, « PLA conducts drills around Taiwan to deter 'Taiwan independence' separatist forces, external interference », 29 décembre 2025
- China Military Online, « Chinese PLA Eastern Theater Command Completes "Justice Mission 2025" Military Drills », 31 décembre 2025

Sources secondaires

Manuels et Ouvrages

- DELPECH (T.), L’ensauvagement, Éditions Grasset & Fasquelle, 2005
- FAUCHILLE (P.), *Blocus maritime, Étude de droit international et de droit comparé*, Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Arthur Rousseau éditeur, 1882

Cours et Enseignements

- DETRY (C.-E.), *Relations internationales approfondies*, Cours de Master 1 Droit international, Université de Reims Champagne-Ardenne, année universitaire 2025-2026
- KLEIN (L.), *Droit public comparé*, Cours de Master 1 Droit international, Université de Reims Champagne-Ardenne, année universitaire 2025-2026

Articles de revues et Doctrines

- DE BISSCHOP (C.), « Comprendre Taïwan : un regard historique », Conflits, *Revue de Géopolitique*, 2023
- FARMONOV (S. U. O.), « The Legal Status of Unrecognized States: Do Entities like Taiwan, Palestine, and Kosovo Have Rights under International Law? », *Journal of Civil Law and Diplomatic Studies*, vol. 4, n° 2, 2025, pp. 104-110.
- FEREY (A.), « Droit de la guerre ou guerre du droit ? Réflexion française sur le *lawfare* », *Revue Défense Nationale*, 2018/1, n° 806, p. 55 à 60
- SANJUAN (T.), « L’Armée populaire de libération : miroir des trajectoires modernes de la Chine », *Hérodote*, 2005/1, n° 116, p. 164 à 174

Rapports et publications de centres de recherche

- BONDAZ (A.), « Les sabotages de câbles sous-marins : nouvel outil privilégié de la coercition chinoise envers Taïwan », Fondation pour la recherche stratégique, Programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie, 2 septembre 2025
- Center for Strategic and International Studies, « Signal in the Swarm: The Data Behing China's Maritime Gray Zone Campaign Near Taiwan », 8 octobre 2025
- Centre national d'études spatiales, « Taïwan - TSMC et l'Hsinchu Science Park au cœur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs »
- Global Taiwan Institute, « China's Military Exercises Around Taiwan: Trends and Patterns », *Global Taiwan Brief*, 2 octobre 2024
- Global Taiwan Institute, « The PLA's Joint Sword 2024B Exercise: Continuing Political Warfare and Creeping Territorial Encroachment », *Global Taiwan Brief*, Global Taiwan Institute, 30 octobre 2024
- Global Taiwan Institute, « Strategic Ambiguity and the Taiwan Strait », *Global Taiwan Brief*, 12 mars 2025
- Global Taiwan Institute, « The PLA's "Strait Thunder-2025A" Exercise Presents Further Efforts to Isolate Taiwan », *Global Taiwan Brief*, 16 avril 2025
- Institute For The Study Of War, *Special Report: Surprise PRC Military Exercise Around Taiwan*
- Rhodium Group, *The Global Economic Disruptions from a Taiwan Conflict*, 14 décembre 2022

Presse

- SNYDER (T.), « Se laisser impressionner par les démonstrations de force de Trump, c'est accompagner une transition vers l'autoritarisme », *Le Monde*, 30 septembre 2025
- Radio Taiwan International, « Diplomatie Taïwanaise : les États-Unis soutiennent la participation égale et digne de Taïwan à l'APEC », 3 avril 2026

Sitographie

- Bureau Français De Taipei, Site officiel : [https://france-taipei.org/fr/presence-francaise/bureau-francais-de-taipei] (consulté le 05-04-26)

· Ministry of national defense of the People's Republic of China, Vidéo de propagande sur les actions du 29 décembre 2025 lors de la Justice Mission 2025 : [http://eng.mod.gov.cn/2025xb/H_251589/F/16429825.html] (consulté le 08-04-26)
· Ministry of national defense of the People's Republic of China, Vidéo de propagande sur les actions du 30 décembre 2025 lors de la Justice Mission 2025 : [http://eng.mod.gov.cn/2025xb/N/T/16433548.html] (consulté le 08-04-26)

Table des matières

SOMMAIRE ..... ***II***

Liste des sigles utilisés ..... *iii*

INTRODUCTION ***1***

PARTIE I. LA QUALIFICATION DE BLOCUS EFFECTIF ET FONCTIONNEL FACE À L'INDÉTERMINATION DU STATUT DE TAÏWAN ***6***

§1. LA SOUVERAINETÉ DE FACTO DE TAÏWAN FACE AUX PRÉTENTIONS JURIDIQUES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE *6*

1. La réunion apparente des critères de Montevideo et la présence taïwanaise dans l'ordre international *7*

2. L'instrumentalisation de normes juridiques et politiques par la République populaire de Chine pour affirmer sa souveraineté sur Taïwan : l'enjeu du statut juridique du détroit de Taïwan *8*

§2. LA RECONNAISSANCE DE L'EFFECTIVITÉ D'ÉTATS DE BLOCUS ENGENDRÉS PAR LES "EXERCICES MILITAIRES" DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE À L'ENCONTRE D'UNE ENTITÉ ÉTATIQUE DE FACTO *9*

1. La primauté de l'effectivité matérielle d'un blocus primant sur la qualification sémantique des "exercices" *10*

2. La mise en œuvre d'un blocus fonctionnel : une stratégie d'asphyxie de la République de Chine *11*

PARTIE 2. LA NORMALISATION D'ACTES D'AGRESSION PAR LE SILENCE DIPLOMATIQUE : UNE MISE EN ÉCHEC DES MÉCANISMES DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES ***13***

§1. LA DOCTRINE CHINOISE DES « TROIS GUERRES » : LE LAWFARE ET L'ATTEINTE PSYCHOLOGIQUE COMME ARMES CONTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE *13*

1. L'instrumentalisation de la zone grise dans le détroit : Le lawfare chinois comme outil de légitimation *13*

2. L'usage des leviers psychologiques et médiatiques : une tentative de rupture du lien social et politique *15*

§2. L'ÉROSION DE L'EFFICACITÉ DU DROIT INTERNATIONAL : LE SILENCE DIPLOMATIQUE ET LA PARALYSIE INSTITUTIONNELLE AU SERVICE DES INTÉRÊTS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE *16*

1. L'absence de réaction des États : vers une normalisation coutumière du lawfare chinois et de blocus *17*

2. La défaillance des mécanismes onusiens et la paralysie structurelle du Conseil de Sécurité des Nations Unies : le constat d'un système en crise *18*

CONCLUSION ***19***

ANNEXE ***23***

Annexe 1. Représentation graphique des zones maritimes selon l'UNCLOS 23

Annexe 2. Déclaration de Potsdam du 26 juillet 1945 24

Annexe 3. Cartes établies par l'Institut pour l'Étude de la Guerre indiquant les types d'activités et zones concernées par les exercices de la *Justice Mission 2025* 25

BIBLIOGRAPHIE ***27***

SOURCES PRIMAIRES *27*

Sources officielles et documents diplomatiques *27*

SOURCES SECONDAIRES *28*

Manuels et Ouvrages *28*

Cours et Enseignements *28*

Articles de revues et Doctrines *28*

Rapports et publications de centres de recherche *29*

Presse *29*

Sitographie *29*

TABLE DES MATIÈRES ***31***